

0000526-32.2018.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... contra GABRIEL DE SOUZA MORAES, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 159/160):

"Consta do incluso inquérito policial que, entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de janeiro de 2018, antes da 1h30min, em local não apurado, GABRIEL DE SOUZA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000526-32.2018.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000526-32.2018.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel de Souza Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra GABRIEL DE SOUZA MORAES, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 159/160):

"Consta do incluso inquérito policial que, entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de janeiro de 2018, antes da 1h30min, em local não apurado, GABRIEL DE SOUZA MORAES, qualificado às fls. 104/107, adquiriu e recebeu, e no dia 28 de janeiro de 2018, por volta da 1h30min, pelas vias públicas deste município e na Rua Basílio da Gama, nº 249, Alexandre Gatolini, Águas de Lindoia, conduziu e ocultou, em proveito próprio, o veículo Mitsubishi/L200 Triton, placas DVL-7049, cor prata, ano/mod. 2008, que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8".

A denúncia foi formalmente recebida em 27 de outubro de 2021 (fl. 161). O réu foi devidamente citado (fl. 169) e apresentou resposta à acusação (fls. 179/184).

No decorrer da instrução processual foi realizada a oitiva de cinco testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a sua absolvição, argumentando que o réu adquiriu o veículo pelo seu valor de mercado e sem o conhecimento da ilicitude. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a fixação de regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/07 e 09/10), auto de exibição e apreensão (fl. 08), laudo pericial de inspeção veicular (fls. 16/21) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do ilícito.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado, não obstante as negativas apresentadas em Juízo. Consta dos autos que, no dia 27/01/2018, houve um furto de veículo na cidade de Jundiaí/SP (conforme boletim de ocorrência de fls. 09/10). O veículo em questão era uma caminhonete Mitsubishi/L200 Triton, ano 2008, placas DVL-7049.

Ocorre que o carro era equipado com rastreador. Já no dia seguinte, a seguradora contratou uma empresa especializada em rastreamentos, a qual efetuou o devido acompanhamento e obteve a informação de que o veículo foi trazido até este município de Águas de Lindoia, mais especificamente até o Bairro Casas Populares. Diante de tais informações, a empresa de rastreamento entrou em contato com a Polícia Militar e solicitou apoio na busca do carro furtado. O sinal de GPS indicava a residência de nº 249 da rua Basílio da Gama.

No local, os policiais foram atendidos pelo dono da propriedade, o Sr. Ivanildo. Este franqueou a entrada da equipe na garagem, local em que realmente havia uma caminhonete L200 Triton. Em um primeiro momento, os policiais realizaram uma consulta da placa (HTG-0007), obtendo a resposta de que estaria tudo em ordem. Entretanto, por cautela, optaram por consultar também as numerações de chassi. Desta vez o sistema realmente apontou para a ocorrência de um furto.

Posteriormente, o laudo pericial (fls. 16/21) demonstrou que aquela placa era falsa, na medida em que a placa original seria "DVL-7049". Ou seja, era mesmo aquele veículo furtado no dia anterior, em Jundiaí/SP.

Ainda durante a ocorrência, GABRIEL (o acusado) compareceu ao local e afirmou que o Sr. Ivanildo não possuía relação com o veículo. Pelo que se apurou depois, GABRIEL era genro do proprietário da residência e havia deixado o veículo lá. Ao ser questionado informalmente sobre a procedência da caminhonete, o réu se limitou a dizer que a havia adquirido na cidade de São Paulo/SP pelo valor de R\$ 8.000,00. Não possuía, porém, qualquer documento ou comprovante da negociação.

José Rodrigo Lima, policial militar, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos. Relatou que, na ocasião, foram acionados via COPOM por uma empresa de monitoramento, a qual solicitava apoio no Bairro Casas Populares. O local em questão era a residência do Sr. Ivanildo. Ele franqueou a entrada, momento em que puderam encontrar um veículo na garagem. Em um primeiro momento, realizaram consulta pela placa e não havia irregularidade aparente. No entanto, feita a consulta pela numeração do chassi, constou a notícia de furto. No momento da averiguação, o acusado compareceu ao local e afirmou que o Sr. Ivanildo não possuía relação com o veículo. Ele disse que, no dia anterior, foi junto ao seu cunhado e comprou o veículo na cidade de São Paulo/SP, pagando R\$ 8.000,00 a um desconhecido. José Rodrigo ponderou, porém, o que o veículo valia cerca de oito vezes mais do que aquele valor.

Rafael de Moraes Goes, outro policial militar, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda. Acrescentou, ainda, que quem acionou a equipe foi uma empresa de monitoramento, a qual rastreou o veículo a pedido da seguradora. Quanto ao GABRIEL, este era genro do proprietário da residência. Ele próprio compareceu ao local e confirmou ter comprado a caminhonete por valor enormemente inferior àquele

praticado no mercado.

Talya Mota Santiago, namorada do acusado na época, alegou terem visto o anúncio do carro pela internet e o GABRIEL fez a compra. O anúncio estava no Facebook, mas não sabe dizer o nome do vendedor. Questionada sobre o valor, acredita que seria pago algo em torno de R\$ 5.000,00 de entrada, enquanto o restante seria parcelado. Não soube dizer, ainda, onde o veículo foi buscado.

Ivan Mota Santiago, ex-cunhado do réu, explicou que na época o acusado e sua irmã lhe pediram dinheiro emprestado, pois pretendiam comprar um veículo de Ouro Fino/MG. Empréstou o dinheiro, mas não soube o que ocorreu depois.

Ivanildo Nascimento Santiago, ex-sogro do réu, alegou ter trabalhado normalmente na data dos fatos. Ao chegar em sua casa, os policiais estavam lá. Eles disseram que precisavam verificar um veículo no local. Diante disso, abriu o portão e permitiu a entrada deles. Não soube dizer, porém, qualquer detalhe a respeito do veículo.

Todavia, não obstante a clareza das provas, o acusado optou por negar o crime em Juízo. GABRIEL alegou que estava procurando um carro para poder comprar e pegou R\$ 3.000,00 emprestados do seu cunhado. Já possuía R\$ 5.000,00 em seu poder, totalizando R\$ 8.000,00. Pretendia adquirir um VW/Gol, mas não deu certo. Após pesquisar na internet, encontrou a caminhonete em questão. “Na empolgação”, foi até Campo Limpo Paulista/SP e pagou os R\$ 8.000,00 de entrada. Após retornar, deixou o carro na casa do seu sogro. Cerca de 20 minutos depois, ligaram dizendo que o carro era “ruim”. Questionado sobre informações acerca do vendedor, não soube dizer, frisando somente que “foi por rede social”. Indagado se pegou recibo do pagamento da entrada, respondeu que não. Indagado sobre quanto pagaria pelo veículo, alegou ter combinado de pagar R\$ 1.000,00 em sessenta e sete vezes.

Referida versão, evidentemente, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. A primeira coisa que se nota é o contraste desta narrativa atual para aquela contada anteriormente aos policiais: havia dito que pagou R\$ 8.000,00 pelo veículo, não dizendo nada a respeito de alegadas “parcelas”. É muito conveniente ao réu dizer que não sabia sobre a ilicitude do veículo, a fim de se eximir de sua responsabilidade criminal. Contudo, ciente de que nunca será possível extrair pensamentos e intenções da consciência do indivíduo, o Direito Penal, muito sabiamente, impõe que sejam analisadas as características externas, os comportamentos, o contexto geral, a fim de se aferir o real propósito do agente. Em outras palavras, a forma como o acusado age diante das situações demonstra aquilo a que ele se propõe.

No caso dos autos, GABRIEL adquiriu um veículo de grande porte, bastante caro, de um sujeito totalmente desconhecido e em uma cidade distante. Sua única referência seria um perfil aleatório em rede social. Até mesmo o local da venda demonstrava a ilegalidade do negócio: tudo teria sido feito em um posto de gasolina.

E não é só. O acusado alegou ter investido R\$ 8.000,00 de entrada, mas não exigiu ou recebeu nenhum recibo ou comprovante do pagamento. Não obstante o alto valor do bem, GABRIEL o teria adquirido sem contrato, sem testemunhas e sem conceder qualquer tipo de garantia.

Segundo a versão do próprio réu, ele veio embora direto com o veículo, sem ter feito qualquer inspeção em oficina mecânica ou consultas ao DETRAN. Frise-se: nunca havia visto ou conversado pessoalmente com o vendedor. Alegou ter agido assim por estar “na empolgação”.

É evidente que tal versão não encontra qualquer verossimilhança no caso dos autos. Não se compreende como seriam feitos os pagamentos das parcelas (em sessenta e sete vezes) se o réu não possuía contrato ou numeração de conta bancária. Aliás, se precisou pegar emprestado R\$ 3.000,00 junto ao cunhado, não se explica como teria condições de pagar as parcelas. O acusado alega trabalhar de motoboy, porém sem juntar qualquer comprovação de rendimentos.

De todo modo, insta consignar que, comprovado que o réu adquiriu um objeto produto de crime, caberá à defesa a comprovação acerca da licitude da aquisição ou o desconhecimento do ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme neste sentido:

“A Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,

caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ – AgRg no HC 643377/SC, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021).

No caso dos autos, GABRIEL não comprovou uma coisa e nem outra, de modo que não é cabível sua absolvição ou mesmo a desclassificação do crime. Embora a defesa técnica alegue que o réu adquiriu a caminhonete pelo seu "valor de mercado", não juntou nada neste sentido.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amalhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos exatos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos e pela apreensão do bem.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR GABRIEL DE SOUZA MORAES como incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade excedente à espécie. Com efeito, a receptação não envolveu algum objeto simples e pequeno, como um celular ou aparelho de som. Ao contrário, tratou-se de um veículo automotor de grande porte e de valor considerável, o que, evidentemente, eleva a reprovabilidade da conduta. Além disso, verifica-se que o acusado adquiriu o bem ilícito em município distante e o trouxe até esta Comarca.

Além disso, o acusado possui Maus antecedentes, podendo-se mencionar a condenação definitiva nos autos nº 0000404-87.2016 (fls. 147/148). Ressalte-se que, em consulta nesta data ao sistema informatizado, verifiquei que a condenação já transitou em julgado para a defesa no ano de 2020. Não há polêmica na jurisprudência a respeito da possibilidade de valorar como Maus antecedentes as condenações relativas a crimes anteriores que tenham transitado em julgado no curso da nova ação penal:

"Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes" (STJ – AgRg no HC 608163/SP, 5ª T., rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 30.03.2021).

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Diferentemente do que aduziu a defesa em suas razões finais, não há que se valorar eventual "confissão" do acusado, já que GABRIEL negou ter conhecimento do ilícito durante a aquisição (ou seja, negou a receptação). Por outro lado, faz-se presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado possuía menos de 21 anos na data dos fatos. Deste modo, atenuo sua reprimenda em 1/6 (um sexto).

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como não estão presentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Deste modo, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, concedo ao acusado o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repressão do delito.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação

pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada a alguma instituição assistencial, a ser escolhida pelo d. Juízo da execução, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de que o sentenciado compreenda o caráter ilícito de sua conduta.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em face do teor da presente sentença, vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários à Patrona nomeada por meio do convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 171).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Águas de Lindoia, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA